

1500034-86.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Conforme o apurado, KEVYN e o adolescente V.H.C. eram associados para a prática do tráfico de drogas, sendo KEVYN o proprietário dos entorpecentes, que eram guardados pelo adolescente com vistas ao comércio das porções.

Policiais civis receberam informações acerca da realização do comércio ilícito de drogas por KEVYN e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500034-86.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500034-86.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004948/2022 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 22302854 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1/22/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2004948 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVYN ALEX AMARAL CAMARGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

KEVYN ALEX AMARAL CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, e artigo 35, "caput", todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 08h30min, na Rua Mirabeau Camargo Pachêco, 597 Conj. Hab. L. Roque Ortiz Filho, nesta cidade e comarca de Botucatu, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente V.H.C., guardava e tinha em depósito 150 (cento e cinquenta) porções de Cannabis Sativa L,

conhecida como maconha, com peso líquido total aproximado de 204,87 gramas, 27 (vinte e sete) porções desta mesma droga, com peso líquido total aproximado de 10,25 gramas, 127 (cento e vinte e sete) porções de cocaína, com peso líquido total aproximado de 9,46 gramas, e 28 (vinte e oito) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido total aproximado de 5,35 gramas, para distribuição ao consumo de terceiras pessoas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fls. 52/57 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 79/82 e 94/97.

Consta, também, que na mesma época e local, KEVYN ALEX AMARAL o adolescente V.H.C. associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Conforme o apurado, KEVYN e o adolescente V.H.C. eram associados para a prática do tráfico de drogas, sendo KEVYN o proprietário dos entorpecentes, que eram guardados pelo adolescente com vistas ao comércio das porções.

Policiais civis receberam informações acerca da realização do comércio ilícito de drogas por KEVYN e pelo adolescente, o que deflagrou operação de combate ao tráfico de entorpecentes.

Assim é que, na ocasião dos fatos, os agentes policiais foram até o local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que visualizaram KEVYN. Ao notar a ação policial, o denunciado saiu de seu apartamento apressadamente pela escadaria do bloco, rumo ao apartamento 33, do bloco 5.

Os policiais o seguiram e, tão logo KEVYN ingressou no apartamento, foi determinado que ele abrisse a porta, o que não foi feito.

Diante da atitude suspeita de KEVYN e em razão do som de descargas, a equipe policial decidiu ingressar no local, deparando-se com os adolescentes V. e G.M.F..

Realizadas buscas pelo imóvel, os agentes policiais localizaram as drogas em uma sacola, no interior do vaso sanitário (cf. fls. 83/87).

Indagado, o adolescente V. confessou que guardava e tinha em depósito a droga naquele local.

Já G., ao declinar que apenas pernoitava no apartamento, foi liberado pelos policiais civis.

Sobreveio a prisão em flagrante de KEVYN e a apreensão do adolescente V., que ratificou a confissão, perante a Autoridade Policial (fls. 16).

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do réu nos termos do artigo 55, "caput", da Lei 11.343/06 (fls. 177).

O réu foi notificado (fls. 220), e apresentou defesa preliminar (fls. 224/225).

A denúncia foi recebida (fls. 227). O réu foi citado (fls. 246).

Durante a instrução, foram ouvidas uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (fls. 254/256).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, com a absolvição quanto ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas, e condenação quanto ao delito do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, da mesma lei, com fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 257).

A defesa, por sua vez, em memoriais escritos, pleiteou a absolvição quanto aos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, aduzindo a ausência de provas.

Subsidiariamente, suscitou a desclassificação do delito do artigo 33 para o delito do artigo 28 da mesma lei, pleiteou a aplicação do benefício do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade penal e a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 260/267).
É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia restaram parcialmente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 01/06; o boletim de ocorrência de fls. 07/10; o auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; o laudo de constatação de fls. 52/57; os laudos de exame químico-toxicológico de fls. 79/82 e 94/97; o laudo pericial em peça (radio transmissor) de fls. 89/93; o relatório de fls. 101/114; o laudo pericial de fls. 118/123; o relatório final de fls. 138/143; o depoimento da testemunha e a confissão do acusado.
Interrogado em juízo, o réu confessou a traficância. Informou que pratica o tráfico há 03 (três) meses, e o menor estava tentando encobri-lo. Estava passando por dificuldades, é casado e tem uma filha, e estava devendo dinheiro para pessoas que podiam lhe fazer mal, então encontrou no tráfico uma maneira de aliviar os males. Os fatos são verdadeiros, saiu de um apartamento, e foi até o outro, e está arrependido disso. Foi o que pôde fazer para ajudar sua mulher e sua filha. Já esteve internado duas vezes na Fundação CASA. Praticava o tráfico sozinho. Tem uma filha de 02 (dois) anos e é casado com a mãe dela (essência do depoimento de fls. 257).

A testemunha de acusação LUIS SANTIAGO CASTILHO, investigador de polícia, relatou que estavam na região dos predinhos da Vila Jardim, local já conhecido pela ocorrência de traficância de drogas. Havia recebido denúncias sobre o réu ter escondido drogas no mato. Solicitaram apoio da GCM e de um cão farejador. No momento em que estavam à procura das drogas pelo mato, o depoente e um GCM avistaram o réu saindo de um apartamento da parte térrea e se dirigindo a outro na parte superior do prédio. Foram em seu encalço, mas encontraram a porta trancada. Bateram e pediram que abrisse, mas não foram atendidos. Ouviram barulho de descarga, então arrombaram a porta. No apartamento havia dois quartos, em um deles estavam dois menores, e no outro estava o réu. Localizaram um saquinho com entorpecentes dentro da privada. Não se lembra da quantidade de entorpecentes apreendida. No momento, todos negaram a propriedade do entorpecente. Contudo, na DISE, um dos adolescentes, V., assumiu a propriedade dos entorpecentes. Perceberam que este adolescente estava encobrindo o réu, porque as denúncias eram relativas somente ao Kevyn (essência do depoimento de fls. 254).

Como se vê, o réu confessou o tráfico de drogas, negando, porém, que estivesse associado ao adolescente, afirmando que pratica o delito sozinho.

A testemunha ouvida, investigador de polícia, informou que haviam denúncias da prática de tráfico pelo acusado, e que durante uma operação da DISE com a GCM, avistaram o réu saindo de um apartamento da parte inferior do prédio e se dirigindo a um apartamento em andar superior, para onde se dirigiram, batendo na porta e chamando, mas não foram atendidos. Ouviram barulhos de descarga, e arrombaram a porta, surpreendendo o réu em um dos quartos, dois adolescentes em outro quarto, e drogas espalhadas pelos cômodos do imóvel, além de uma quantidade no vaso sanitário.

Desta forma, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a prática do tráfico pelo acusado no local, na companhia do adolescente V..

Ademais, a confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

De outro lado, o depoimento do policial é coerente. A quantidade e variedade de drogas, a forma de seu acondicionamento, as denúncias envolvendo o acusado, bem como as circunstâncias de sua prisão, enfim, definem a finalidade de tráfico.

A versão do policial mostra-se de toda confiável no caso presente, mesmo porque o depoimento foi firme, coeso, e nitidamente imparcial, e não colide com a confissão do acusado.

A coerência do depoimento e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do acusado guardar e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Anoto ser incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, como quer a defesa, até porque o réu confessou o tráfico, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas não ajudam na aceitação desta tese.

A matéria, aliás, dispensa maiores considerações, sendo hipótese de traficância.

A natureza da droga, por fim, restou evidenciada a fls. 52/57, tratando-se de crack, maconha e cocaína.

Por outro lado, conforme pleiteado pelo Ministério Público e pela defesa, reconheço que não está configurada a associação criminosa, nos moldes do artigo 35 da Lei de Tóxicos.

A Jurisprudência já se posicionou no sentido de que para configuração do delito, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância em outros negócios, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TÓXICO - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Concurso de pessoas - Prova cabal apenas de reunião dos denunciados para a traficância - Não se ficou sabendo, ao certo, de quantos negócios similares participaram os réus, um deles já falecido - Não caracterização do delito autônomo de associação previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento da pena prevista no artigo 18, inciso III, da referida lei, em grau máximo,

em razão da periculosidade do apelado - Recurso provido." (Apelação Criminal n. 235.327-3 - Guaratingueta - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.09.98 - V.U.)

"REVISÃO CRIMINAL - Entorpecente - Tráfico - Concurso de pessoas - Reunião do peticionário com outras pessoas para a traficância apenas ocasional - Participação que se limitou a um único negócio - Não caracterização - de delito autônomo de associação e formação de quadrilha, prevista no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento de pena, pela incidência do artigo 18, inciso III da Lei 6.368/76 - Revisão parcialmente acolhida." (Revisão Criminal n. 227.286-3 - São Paulo - 3º Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Debatin Cardoso - 10.09.98 - M.V.)

"ENTORPECENTE - Tráfico e Associação - Artigo 12 caput e 14 da Lei 6.368/76 - Descaracterização da associação prevista no artigo 14, por não comprovada a habitualidade - Reclassificação para o delito do artigo 18, inciso III, da referida Lei - Recursos parcialmente providos." (Apelação Criminal n. 230.120-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Ribeiro - 03.03.98 - V.U.)

Nesse diapasão, não havendo elementos seguros a indicar a associação para o tráfico, inviável a condenação nessa parte.

Porém, o conjunto probatório é robusto no sentido de que na data dos fatos o réu estava praticando o tráfico de drogas com envolvimento do adolescente V.H.C., restando demonstrada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da grande quantidade e variedade de entorpecentes (150 porções de maconha, 27 porções de maconha, 127 porções de cocaína e 28 porções de crack), quantidade essa suficiente para grande disseminação das drogas, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade que se tem visto na sociedade, enfim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com o valor diário fixado no mínimo legal previsto na lei especial.

Reduzo a pena ao mínimo legal pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Majoro a pena de 1/6, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a quantidade e variedade de entorpecentes demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997). 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu. 3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita

Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10). 4. Pena mantida conforme fixada na Origem. 5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ. 6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF. 7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 8. Improvimento do recurso defensivo." (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa.

Por tais fundamentos, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR KEVYN ALEX AMARAL CAMARGO ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06. Em prosseguimento, ABSOLVO o réu no tocante ao delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, uma vez que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Decreto o perdimento dos objetos e do numerário apreendido, na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Caso algum dos bens apreendidos não possua qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.
Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, nos termos do Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

Botucatu, 31 de maio de 2022.
Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA